

TVA : franchise en base, régimes et déclarations

Les seuils, ce qui change quand on les dépasse, les mentions obligatoires et le calendrier.

1. La franchise en base : les seuils

La franchise en base dispense de facturer, déclarer et payer la TVA. En contrepartie, elle interdit de récupérer la TVA sur les achats professionnels. Deux seuils coexistent : un **seuil de base** (année précédente) et un **seuil majoré** de tolérance (année en cours).

Activité	Seuil de base	Seuil majoré
Vente de marchandises, restauration, hébergement	85 000 €	93 500 €
Prestations de services (BIC)	37 500 €	41 250 €
Activité libérale (hors avocat)	37 500 €	41 250 €
Avocat — activités réglementées	50 000 €	55 000 €
Avocat — activités non réglementées	35 000 €	38 500 €
Auteur / artiste-interprète — œuvres et cession de droits	50 000 €	55 000 €
Auteur / artiste-interprète — autres activités	35 000 €	38 500 €

Point de vigilance — un régime en mouvement

- La franchise en base a fait l'objet de **plusieurs tentatives de réforme successives** : un seuil unique à 25 000 € voté fin 2024, suspendu à deux reprises en 2025, puis supprimé ; une unification à 37 500 € de nouveau débattue ensuite.
- Les seuils du tableau ci-dessus sont ceux publiés par l'administration. **Vérifiez-les impérativement** sur entreprendre.service-public.gouv.fr (fiche F21746) avant de prendre une décision, notamment si votre chiffre d'affaires est proche d'une limite.

2. Ce qui se passe en cas de dépassement

Seuil franchi	Conséquence
Seuil de base dépassé sur l'année N	Vous devenez redevable de la TVA au 1^{er} janvier de l'année N+1 . Vous avez le temps de vous organiser.
Seuil majoré dépassé en cours d'année	Vous devenez redevable dès le 1^{er} jour du dépassement . Les factures émises à compter de ce jour doivent porter la TVA.

L'erreur qui coûte cher

- Beaucoup découvrent le dépassement du seuil majoré **après coup** et doivent alors reverser une TVA qu'ils n'ont jamais facturée à leurs clients — elle sort directement de leur marge.
- Suivez votre chiffre d'affaires **encaissé** mois par mois, pas votre chiffre d'affaires facturé : c'est l'encaissement qui compte.
- En cas de création en cours d'année, le seuil s'apprécie **au prorata temporis** : $(CA \div \text{nombre de jours d'activité}) \times 365$.

3. Facturation sous franchise

- Toutes les factures sont établies **hors taxes**, sans TVA.

- La mention « **TVA non applicable, article 293 B du CGI** » est **obligatoire** sur chaque facture ou note d'honoraires. Son absence est sanctionnable en cas de contrôle.
- Aucune déclaration de TVA à déposer.
- Aucune TVA récupérable sur les achats, le matériel ou les investissements.

4. Sortir volontairement de la franchise

Il est possible d'**opter** pour la TVA tout en restant sous les seuils. C'est souvent intéressant si vous investissez, si vos charges sont lourdes, ou si votre clientèle est composée de professionnels — eux récupèrent la TVA, votre prix TTC ne les pénalise pas.

Modalités de l'option

- › Demande écrite au **Service des impôts des entreprises (SIE)**, depuis votre espace professionnel sur impots.gouv.fr.
- › Effet immédiat, au **1^{er} jour du mois** de la déclaration.
- › Valable **2 années civiles**, reconduite tacitement. Si vous obtenez un remboursement de crédit de TVA, l'option est reconduite pour 2 ans supplémentaires et devient irrévocable sur cette période.

5. Les régimes de TVA une fois assujetti

Régime	Déclaration	Rythme
Réel simplifié	CA12 annuelle	2 acomptes (juillet et décembre), régularisation annuelle
Réel normal	CA3	Mensuelle — trimestrielle si la TVA due est inférieure à 4 000 € par an
Franchise en base	aucune	—

Les déclarations et paiements se font exclusivement en ligne, depuis l'espace professionnel sur impots.gouv.fr.

6. Achats et ventes dans l'Union européenne

- **Achats de biens dans l'UE** : au-delà de **10 000 € HT** d'acquisitions intracommunautaires sur l'année, vous devez demander un **numéro de TVA intracommunautaire** et autoliquider la TVA en France.
- **Achats de prestations de services dans l'UE** : la TVA est due **quel que soit le montant**. C'est le piège classique des abonnements logiciels étrangers.
- **Ventes hors UE (export)** : jamais de TVA facturée.
- Un professionnel établi en France peut demander à bénéficier de la franchise dans d'autres États de l'UE, à condition que son chiffre d'affaires européen reste sous **100 000 €**.

7. Ce qui change au 1er septembre 2026

Les règles de TVA quittent le Code général des impôts pour rejoindre le **Code des impositions sur les biens et services (CIBS)**, livre II. C'est l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, article 49.

Une seule chose à faire, mais elle est obligatoire

- › À compter du 1er septembre 2026, la mention à porter sur vos factures devient « **TVA non applicable, art. L. 223-3 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS)** ».
- › Elle remplace « TVA non applicable, article 293 B du CGI », qui reste valable jusqu'au 31 août 2026.
- › Pensez à corriger vos modèles de devis et de factures, ainsi que les paramètres de votre logiciel.

Ce qui ne change pas

- › Ni les taux, ni les seuils, ni les mécanismes de la TVA. Le rapport au Président de la République qualifie ces changements de **purement formels**.
- › Vos anciens courriers de l'administration restent opposables : les commentaires du BOFiP et les réponses individuelles gardent toute leur valeur même sans mise à jour de leurs références (rescrit BOI-RES-TVA-000253 du 18 février 2026).
- › Autre échéance à noter : le **régime simplifié de déclaration** est supprimé au 1er janvier 2027, en application de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.

8. Les taux en France

Taux	Principales applications
20 %	Taux normal — s'applique par défaut à tout ce qui n'est pas expressément visé ailleurs
10 %	Restauration, transport de voyageurs, travaux de rénovation de logements de plus de 2 ans, hébergement
5,5 %	Produits alimentaires, livres, abonnements gaz et électricité, équipements pour personnes handicapées, travaux d'amélioration énergétique
2,1 %	Médicaments remboursables, presse, certains spectacles

Sources : [entreprendre.service-public.gouv.fr](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/fiche/F21746) (fiche F21746, vérifiée le 1^{er} janvier 2026) · impots.gouv.fr · Code général des impôts, articles 293-0 B à 293 G. Document d'information rédigé par Silka à partir des sources publiques officielles. Il ne remplace ni la documentation de l'administration fiscale ni l'avis d'un expert-comptable. La fiscalité professionnelle évolue vite : vérifiez chaque montant sur impots.gouv.fr ou entreprendre.service-public.gouv.fr avant toute décision.